

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1627/2533

ธนาคารกรุงไทย จำกัด

โจทก์

นายนิยม นิรารักษ์ กับพวก

จำเลย

นายวีระวัฒน์ พงศ์กอบปรสกล ทนาย

จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายรวมหลายประการ ที่ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 119)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 78,948.60 บาทพร้อมดอกเบี้ยอย่างธรรมดาร้อยละสิบห้าต่อปี นับแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2526 จนกว่าชำระเสร็จให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบในเงินจำนวน 50,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยทบต้นร้อยละสิบห้าต่อปี นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2522 จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2526 และดอกเบี้ยธรรมดาร้อยละสิบห้าต่อปี ของต้นเงิน 50,000 บาท ซึ่งรวมกับดอกเบี้ยทบต้นดังกล่าว นับแต่วันที่ 4 กันยายน 2526 จนกว่าชำระเสร็จและคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 ให้หักเงินจำนวน 5,000 บาท ที่ได้ชำระแล้วในวันที่ 8 กันยายน 2526 ออกจากยอดเงินข้างต้นด้วย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 106,108)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ แต่จำเลยที่ 2 ไม่นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 92,93)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(โสภณ จันทรมะ-นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ